	nhận vì nó liên quan đến nghĩa vụ trả nợ gốc và số lãi phát sinh do bên B vi phạm nghĩa vụ thanh toán cho Bên A. - Hai yêu cầu còn lại: khó được chấp nhận, nếu Bên B chứng minh được rằng sự vi phạm đó là do bên A.
9	- yêu cầu trả nợ gốc: ok - lãi suất: 1,5%/tháng -> phải căn cứ vào lãi suất cơ bản của NHNN tại thời điểm chậm thanh toán (K2Đ305 BLDS) - Phạt VPHĐ -> khó được chấp nhận vì các bên không thoả thuận và muốn phạt phải A phải chứng minh thiệt hại của mình - Chi phí thuê luật sư: khó được chấp nhận

Mã số: LS.DS/TN-37/240

----------*----------

Công ty đầu tư và xuất nhập khẩu vật liệu xây dựng (một công ty nhà nước, trụ sở công ty đặt tại quận Hai Bà Trưng - Hà Nội) có Chi nhánh tại thành phố Nha Trang - tỉnh Khánh Hoà. Quyết định thành lập Chi nhánh do Giám đốc Công ty đầu tư và xuất nhập khẩu vật liệu xây dựng có nội dung: *"Chi nhánh có tư cách pháp nhân, có tài khoản riêng tại ngân hàng, được chủ động tiến hành các hoạt động kinh doanh phù hợp với đăng ký kinh doanh của Công ty; tự chịu trách nhiệm trước các khoản nợ phát sinh từ hoạt động kinh doanh của mình".*

Ngày 01/3/năm X, ông Nguyễn Đình - Trưởng phòng kinh doanh của Chi nhánh Công ty đầu tư và xuất nhập khẩu vật liệu xây dựng (sau đây gọi tắt là Chi nhánh Nha Trang) đến Công ty Transimex (một công ty nhà nước có trụ sở tại quận Thanh Xuân - Hà Nội) đề nghị mua nhựa đường Shell. Các bên đã ký hợp đồng số 44/HĐMB với nội dung: Các bên mua bán 120 phuy nhựa đường Shell với tổng trọng lượng 20 tấn; đơn giá 4 triệu đồng/tấn; thanh toán sau 5 ngày kể từ ngày giao nhận hàng; trường hợp chậm thanh toán thì bên mua phải chịu lãi suất quá hạn là 1%/tháng trên số tiền chậm thanh toán; hàng giao tại kho của bên bán. Các bên trong hợp đồng ghi là: Bên bán: *Công ty Transimex*; bên mua: *Chi nhánh Nha Trang - Công ty đầu tư và xuất nhập khẩu vật liệu xây dựng.* Đại diện bên mua ký hợp đồng là ông Nguyễn Đình. Khi đặt vấn đề mua nhựa đường, ông Đình có xuất trình Giấy giới thiệu do Trưởng chi nhánh Nha Trang ký và đóng dấu của Chi nhánh. Nội dung của Giấy giới thiệu là: *"Giới thiệu ông Nguyễn Đình - Trưởng phòng kinh doanh của Chi nhánh Nha Trang đến liên hệ ký hợp đồng mua 120 phuy nhựa đường Shell".*

Ngày 02/3/năm X, Công ty Transimex đã giao cho Chi nhánh Nha Trang 120 phuy nhựa đường Shell, thành tiền là 80 triệu đồng, bao gồm cả thuế VAT. Phiếu xuất kho, hoá đơn giá trị gia tăng đều ghi tên người mua là Chi nhánh Nha Trang. Tuy đã nhận đủ hàng và đã bán lại hết số hàng trên cho người khác nhưng bên mua không thanh toán tiền hàng. Sau nhiều lần bị Công ty Transimex hối thúc thanh toán, ngày 07/5/năm X Chi nhánh Nha Trang gửi Công văn số 61/VP/CNNT xác nhận khoản nợ mua nhựa đường nói trên nhưng xin gia hạn nợ với lý do gặp nhiều khó khăn về tài chính. Công văn do Giám đốc Chi nhánh ký.

Đến năm (X+1), Công ty đầu tư và xuất nhập khẩu vật liệu xây dựng chuyển sang hoạt động theo mô hình công ty mẹ - công ty con. Công ty đầu tư và xuất nhập khẩu vật liệu xây dựng (trụ sở đặt tại Hà Nội) vẫn tồn tại dưới hình thức công ty nhà nước và là công ty mẹ còn các chi nhánh ở các địa phương chuyển thành công ty con. Bản thân Chi nhánh Nha Trang cũng chuyển thành Công ty cổ phần xây dựng Nha Trang với 65% vốn thuộc sở hữu của Công ty đầu tư và xuất nhập khẩu vật liệu xây dựng. Trong quá trình chuyển đổi mô hình hoạt động, khoản nợ với Công ty Transimex vẫn không được giải quyết dứt điểm. Do không thu hồi được nợ, đầu năm (X+2), Công ty Transimex đến Văn phòng luật sư yêu cầu tư vấn để khởi kiện vụ việc ra Toà án.

Câu hỏi 1 (1,5 điểm):